深圳市盛康达投资有限公司、天津隆侨商贸有限公司、天津九策实业集团有限公司与深圳市利明泰股权投资基金有限公司及深圳市惠泽津龙投资有限公司侵权纠纷案

审　理　法　院：最高人民法院

案　　号：(2018)最高法民终 281 号

作　　者：金融判例

【裁判精要】

裁判摘要：在公司注册资本认缴登记制之下，公司增资扩股对于以公司股份设定的质押权益的影响，应视新增资本是否实际出资到位而定。如果新股东加入导致原股东持股比例发生变化，则新股东认缴的出资是否到位，直接影响到原股东所持股份对应的公司资产价值是否发生改变。如果新股东认缴出资实际到位，因有新的出资注入公司，虽然原股东持股比例发生变化，但其对应的公司资产价值并未变化，以增资扩股前所持股份设定的质押权通过优先受偿所能获得的实际利益亦未发生变化。如果新股东认缴的出资未实际交付，公司的实际资产价值并未改变，则原股东持股比例的减少，必然导致所对应资产价值的减少，以增资扩股前所持原比例股份设定的质押权，在股份比例减少后通过优先受偿所能获得的实际利益亦会减少。

公司股东或债权人之外的民事主体，虽不能依据《公司法》相关规定对公司的增资扩股行为提起诉讼，但如果其利益因该增资扩股行为受到损害，则可作为增资扩股法律关系之外的第三人，依据《民法通则》第五十八条第一款第(四)项关于恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的民事行为无效的规定，提起侵权之诉，维护自身利益。**对于恶意串通的认定，应从增资扩股行为的时点、增资主体与公司关系、增资主体增资能力、增资设定的期限、增资扩股行为的受益人以及增资目的及合理性等方面，综合判断增资扩股对公司资信度、竞争力和经营能力有无实际意义，该行为是否损害第三人利益来认定增资扩股涉及的各方是否存在恶意串通。**

最高人民法院认为：

(一)关于利明泰公司作为一审原告是否适格的问题

本案中，利明泰公司因出让隆侨公司股权而对九策公司享有债权，依据案涉 2012 年 3 月 7 日《股权质押合同》，九策公司将拥有的隆侨公司 100%股权出质给利明泰公司用以担保上述债务，利明泰公司就此成为九策公司所持隆侨公司 100%股权的质押权人，有权以该部分股权在其债权范围内优先受偿。股权对应的是公司的相应资产价值，实质上利明泰公司系对九策公司所持隆侨公司股权所对应的价值在其债权范围内享有优先受偿权。九策公司、盛康达公司、惠泽津龙公司对隆侨公司的增资扩股行为，导致隆侨公司的股权结构发生变化，九策公司所持股权比例由 100%缩减为 29.98%，在新增股东盛康达公司和惠泽津龙公司认缴出资不到位的情况下，该 29.98%部分股权所对应的公司资产价值会发生变化，由此影响利明泰公司质押权的实现，侵害利明泰公司的债权。**因此，利明泰公司对隆侨公司的股权具有法律上的利益，案涉增**

资扩股行为与利明泰公司之间存在直接利害关系，利明泰公司就该增资扩股行为提起诉讼，符合《民事诉讼法》第一百一十九条第(一)项规定的起诉条件，即原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。盛康达公司、隆侨公司、九策公司上诉主张利明泰公司非本案适格原告，缺乏法律依据。

民事案件案由应当依据当事人主张的民事法律关系的性质来确定。利明泰公司诉请确认增资扩股行为无效是基于认为该行为侵害了其合法权益，本案的案由应确定为侵权纠纷。

利明泰公司一审的两项诉讼请求原为确认隆侨公司、九策公司转让股权的行为无效并恢复原状，以及确认隆侨公司增加注册资本并吸收股东的民事行为无效并恢复原状。鉴于本案所涉股权变更行为系增资扩股，而非股权转让，在一审庭审法庭调查阶段，经法庭释明，利明泰公司放弃原第一项诉讼请求，变更原第二项诉讼请求为确认案涉增资扩股行为无效。一审法院根据所查明案件事实进行释明后，利明泰公司变更诉讼请求，符合《民事诉讼法》第五十一条“原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉”及《民事证据规定》第三十五条第一款“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求”的规定，符合《最高人民法院关于印发修改后的〈民事案件案由规定〉的通知》中“各级人民法院要正确认识民事案件案由的性质与功能，不得将修改后的《民事案件案由规定》等同于《民事诉讼法》第一百零八条规定的受理条件，不得以当事人的诉请在修改后的《民事案件案由规定》中没有相应案由可以适用为由，裁定不予受理或者驳回起诉，影响当事人行使诉权”的要求。盛康达公司、隆侨公司、九策公司主张利明泰公司无权变更诉讼请求、一审法院违法受理案件，缺乏法律依据。

(二)关于九策公司、盛康达公司、惠泽津龙公司对隆侨公司的增资扩股行为是否无效的问题

利明泰公司虽非隆侨公司的股东或债权人，不能依据《公司法》相关规定对案涉增资扩股行为提起诉讼，但在该增资扩股行为损害利明泰公司利益的情况下，利明泰公司作为增资扩股法律关系之外的第三人，有权依据《民法通则》第五十八条第一款第(四)项关于恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的民事行为无效的规定，维护自身利益。

在公司注册资本认缴登记制之下，公司经过增资扩股，如果新股东加入导致原股东持股比例发生变化，则新股东认缴的出资是否到位，直接影响到原股东所持股份对应的公司资产价值是否发生改变。如果新股东认缴出资实际到位，因有新的出资注入公司，虽然原股东持股比例发生变化，但其对应的公司资产价值并未变化，进而，以增资扩股前所持股份设定的质押权通过优先受偿所能获得的实际利益亦未发生变化。**如果新股东认缴的出资未实际交付，公司的实际资产价值并未改变，则原股东持股比例的减少，必然导致所对应资产价值的减少，以增资扩股前所持原比例股份设定的质押权，在股份比例减少后通过优先受偿所能获得的实际利益亦会减少。**本案中，隆侨公司增资扩股后，新股东盛康达公司、惠泽津龙公司未将认缴的出资实际注入隆侨公司，隆侨公司的实际资产价值并未增加，原股东九策公司持股比例从100%降为29.98%，其所持股权对应的实际资产价值亦实际降低。根据天津市第一中级人民法院(2017)津01破申3号民事裁定书认定，本案一审期间，截至2017年11月30日，隆侨公司资产总计为479361239.45元，到期债务达到1090141165.4元，另有尚未计算的利息、罚息、复利等债务。利明泰公司就九策公司所持隆侨公司29.98%股权通过优先受偿能够获得的实际利益，相比增资扩股前就九策公司所持隆侨公司100%股

权通过优先受偿能够获得的实际利益，明显减少。盛康达公司和惠泽津龙公司亦未提供证据证明上述两公司具有将认缴出资实际交付的能力，利明泰公司债权可以得到清偿。同时，九策公司因持股比例降低而失去对隆侨公司的经营决策和控制权，存在致使九策公司所持股份原有的控制权溢价利益受损、实际市场价值降低的可能，进而影响利明泰公司质权的实现。因此，案涉增资扩股行为损害了利明泰公司的利益。

从案涉增资扩股的增资时点来看，相关另案判令九策公司向利明泰公司支付股权转让款 1.52 亿元及利息的生效判决于 2015 年 1 月 28 日作出后，在不足半个月时间内九策公司即于 2015 年 2 月 10 日作为唯一股东通过隆侨公司作出增资扩股的决议；从增资主体来看，新增资本由持有九策公司 95%股份的惠泽津龙公司和与惠泽津龙 公司法定代表人一致的盛康达公司认缴，三方存在紧密关联关系；从增资能力来看，盛康达公司、惠泽津龙公司共同认缴 70.02%的股份，但二者的注册资本分别为 100 万元和 300 万元，与认缴出资额 2.4 亿元和 10.68 亿元差距明显；从增资期限来看，增资扩股各方将认缴出资的期限设定为隆侨公司营业期限截止的前两日。可见，隆侨公司的实际价值并未因增资扩股而增加，增资扩股并无合理的商业目的和经营目的，新增资本的认缴期限对于增强隆侨公司的资信度、竞争力和经营能力并无实际意义，而与九策公司关联的盛康达公司、惠泽津龙公司在没有实际投入的情况下取得了隆侨公司的控制权。综合以上因素和整体案情，依据《民诉法解释》第一百零九条“当事人对欺诈、胁迫、恶意串通事实的证明，以及对口头遗嘱或者赠与事实的证明，人民法院确信该待证事实存在的可能性能够排除合理怀疑的，应当认定该事实存在”的规定，九策公司、盛康达公司、惠泽津龙公司对隆侨公司的增资扩股行为存在恶意串通。

九策公司主张其持有的隆侨公司 29.98%股权的价值高于 5.6 亿元，能够覆盖被担保的利明泰公司主债权 1.52 亿元及利息，与本案查明事实不符，其主张隆侨公司固定资产中的房地产市值超过 17 亿元，盛康达公司已经完成了注册资本的实缴，并无相应证据足以证明。隆侨公司主张九策公司已支付原股东利明泰公司持股期间的对外债务超过 8 亿元及利明泰公司恶意诉讼，亦无证据证明。

综上，案涉增资扩股行为符合《 民法通则》 第五十八条第一款第(四)项规定的情形，应当认定为无效。盛康达公司、隆侨公司、九策公司主张一审判决认定增资扩股行为无效属于适用法律错误，本院不予支持。

深圳市盛康达投资有限公司、天津隆侨商贸有限公司侵权责任纠纷二审民事判决书

审　理　法　院：最高人民法院

案　　号：(2018)最高法民终 281 号

裁　判　日　期：2018.06.30

案　　由：民事/侵权责任纠纷/侵权责任纠纷

当事人

上诉人（原审第三人）：深圳市盛康达投资有限公司，住所地广东省深圳市福田保税区黄槐道**九策科技园******办公室**。

法定代表人：宋荣，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：刘东泽，男，该公司工作人员。

上诉人（原审被告）：天津隆侨商贸有限公司，住所地天，住所地天津市南开区铜锣湾广场****v>

诉讼代表人：天津市中大会计师事务所有限公司。

委托诉讼代理人：邵春霞，天津市中大会计师事务所有限公司员工。

上诉人（原审被告）：天津九策实业集团有限公司，住所地天，住所地天津市西青区李七庄街天祥工业区投资服务中心**v>

法定代表人：龚东升，该公司董事长。

委托诉讼代理人：曹芳妍，女，该公司工作人员。

委托诉讼代理人：姚光泽，天津天麓律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：深圳市利明泰股权投资基金有限公司，住所地广东省，住所地广东省深圳市福田区深南大道与彩田路西南星河国际世纪大厦****1118K

法定代表人：曹威，该公司董事长。

委托诉讼代理人：陈维怀，广东华商律师事务所律师。

委托诉讼代理人：吴子畏，天津四方君汇律师事务所律师。

原审第三人：深圳市惠泽津龙投资有限公司，住所地深圳市福，住所地深圳市福田区彩田南皇庭居****

法定代表人：宋荣，执行董事。

委托诉讼代理人：刘东泽，男，该公司工作人员。

审理经过

上诉人深圳市盛康达投资有限公司（以下简称盛康达公司）、天津隆侨商贸有限公司（以下简称隆侨公司）、天津九策实业集团有限公司（以下简称九策公司）因与被上诉人深圳市利明泰股权投资基金有限公司（以下简称利明泰公司）、原审第三人深圳市惠泽津龙投资有限公司（以下简称惠泽津龙公司）侵权

纠纷一案，不服天津市高级人民法院（2016）津民初84号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年3月30日立案后，依法组成合议庭，于5月4日公开开庭进行了审理，上诉人盛康达公司和原审第三人惠泽津龙公司的委托诉讼代理人刘东泽，上诉人九策公司的委托诉讼代理人曹芳妍、姚光泽，被上诉人利明泰公司的委托诉讼代理人陈维怀、吴子畏到庭参加诉讼，于11月15日进行了询问，上诉人隆侨公司管理人的委托诉讼代理人邵春霞、利明泰公司的委托诉讼代理人陈维怀参加询问。本案现已审理终结。

二审诉讼请求

盛康达公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判驳回利明泰公司的起诉或诉讼请求；2.全部诉讼费用由利明泰公司承担。主要理由：（一）利明泰公司作为本案的原告不适格。根据《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民事诉讼法》）第二十六条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》（以下简称《民事诉讼法解释》）第二十二条的规定，仅公司股东有权就公司增资扩股纠纷向人民法院提起诉讼。本案利明泰公司不是隆侨公司的股东，亦非增资扩股法律关系中的权利义务主体，仅是隆侨股东所持股权的质权人，无权提起本案诉讼，一审法院应驳回其起诉。（二）一审判决认定事实错误。隆侨公司增资扩股后，九策公司持有的股权比例从100%变成29.98%，但对应的注册资本仍为5.6亿元，该5.6亿元注册资本对应的公司资产也未发生变化，因此，利明泰公司享有的九策公司股权质押价值，不会受到隆侨公司增资扩股的影响。一审判决认定增资扩股后利明泰公司的质押股权价值发生减损，未考虑增资扩股后隆侨公司资产增加的实际情况。（三）一审判决认定隆侨公司增资扩股系股东恶意串通，缺乏证据支持，适用法律错误。隆侨公司增资扩股是正常的经营行为，一审判决以公司注册资本认缴及认缴的股东存在关联为由否认增资扩股的合法有效性，剥夺了盛康达公司及惠泽津龙公司实缴注册资本的可能及相应的权利，将对隆侨公司的经营造成重大影响。

隆侨公司上诉请求：1.撤销一审判决，驳回利明泰公司的起诉；2.利明泰公司承担本案诉讼费。主要理由：（一）利明泰公司是九策公司出质股权的质权人，其一审请求确认九策公司转让出质股权的行为无效并恢复原状，但九策公司并不存在转让出质股权行为，一审法院立案依据不足，应驳回利明泰公司的起诉。（二）利明泰公司不是隆侨公司增资扩股行为的利害关系人，对该行为没有诉权，应当驳回其起诉。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）第三十七条、第七十九条，隆侨公司增资扩股是经股东会表决通过并经工商局登记的合法有效行为。增资扩股是股东达成的合意，根据《公司法》的第二十二条规定，只有股东可以就股东会决议提起撤销诉讼，法律未规定他人可以撤销股东会决议。（三）利明泰公司以公司法案由“股东损害公司债权人利益责任纠纷”起诉，一审法院变更案由为“与公司有关的纠纷”，却适用《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）第五十八条第一款规定，适用法律错误。《最高人民法院关于印发修改后的<民事案件案由规定>的通知》中没有合法合理的案由支撑其诉请。（四）利明泰公司不同意变更诉讼请求，一审法院多次要求利明泰公司变更诉请，违反了《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》精神，违法受理案件，干预隆侨公司正常经营活动。

九策公司上诉请求：1.撤销一审判决，驳回利明泰公司的起诉或者驳回诉讼请求；2.利明泰股公司承担诉讼费。主要理由：（一）利明泰公司得以立案的股权转让事实不存在，应驳回其起诉。一审法院多次要求利明泰公司变更诉请后，案件法律关系完全变更，利明泰公司不是增资扩股行为的当事人，与本案没

有直接利害关系，不具备诉讼主体资格，无权就增资扩股行为提起诉讼。（二）隆侨公司增资扩股，不影响且不损害利明泰公司的股权质押权和对九策公司的债权。隆侨公司增资扩股是否侵害利明泰公司的债权，应以能否清偿主债权为参照，不能以质押股权所对应的股权比例为参照。九策公司有证据证明增资扩股后出质股权份额没有变化，仍为 5.6 亿股，因九策公司在出质股权前已实缴 5.6 亿元注册资本，故该出质股权的价值高于 5.6 亿元，能够覆盖被担保的主债权 1.52 亿元及相应利息。隆侨公司固定资产中的房地产市值超过 17 亿元，九策公司持有 29.98%股权对应价值能够覆盖利明泰公司债权。一审法院认定隆侨公司增资扩股存在恶意缺乏证据，适用《民法通则》第五十八条第一款第四项的规定存在错误。

二审辩方观点

利明泰公司就上述三上诉人的上诉答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。（一）增资扩股行为是在九策公司确定要承担债务的情况下，九策公司为逃避债务而采取的行为。（二）增资扩股采取了控股而没有增资的方式，直接稀释了股份，并没有增加企业的资金，这与认缴制增加企业规模和资信度的立法精神相违背。（三）股权质押合同第六条明确要求质押方如有任何处置股权的重大事项必须通知质权人，九策公司违反了此约定。（四）增资扩股行为直接导致利明泰公司拥有的 100%质押股权变为 29.98%，持股比例缩小导致九策公司发言权降低，对利明泰公司的债权实现造成侵害。

惠泽津龙公司意见与盛康达公司一致。

一审诉讼请求

利明泰公司向一审法院起诉请求：1.确认隆侨公司、九策公司转让股权的行为无效并恢复原状；2.确认隆侨公司增加注册资本并吸收股东的民事行为无效并恢复原状；3.本案的诉讼费用由隆侨公司、九策公司承担。一审庭审中利明泰公司撤回第一项诉请，变更第二项诉请为“确认隆侨公司、九策公司及盛康达公司、惠泽津龙公司增资扩股行为无效”。

一审法院查明

一审法院认定事实：隆侨公司成立于 2001 年 12 月 24 日，注册资本 5.6 亿元，利明泰公司持有隆侨公司 100%的股权。2011 年 11 月 20 日，利明泰公司与九策公司签订《关于隆侨公司股权转让协议》（编号 LF1109001-2），约定九策公司同意以债务承担及现金支付方式受让隆侨公司 100%股权，包括：1.九策公司向利明泰公司支付股权转让款 3.75 亿元；2.九策公司同意受让隆侨公司后，由隆侨公司承担其之前的或有债务及债务共计 18.5841 亿元。上述协议签订后，九策公司分别于 2011 年 12 月 15 日、2012 年 1 月 10 日向利明泰公司支付股权转让款 5000 万元和 1.25 亿元。

2012 年 3 月 2 日，利明泰公司与九策公司签订《还款协议》约定，双方确认九策公司应付的股权转让款金额为 2 亿元，九策公司保证在 3 个月内将上述未付股权转让款支付完毕，并承担拖欠期间资金成本，同意将其持有的隆侨公司 100%股权质押给利明泰公司等。2012 年 3 月 7 日，九策公司与利明泰公司签订《股权质押合同》，约定九策公司将其持有的隆侨公司的 100%股权出质给利明泰公司，以确保九策公司按照《还款协议》的约定履行还款义务。同日，利明泰公司与九策公司在工商部门办理了股权出质登记手续。

2013 年 1 月 25 日，九策公司向利明泰公司支付股权转让款 4800 万元。因九策公司未依约支付剩余部分股权转让款，利明泰公司提起诉讼。2014 年 7 月 31 日，广东省深圳市中级人民法院（以下简称深圳中

院）以（2014）深中法商初字第 10 号民事判决判令九策公司向利明泰公司支付欠付股权转让款 1.52 亿元及相应利息。2015 年 1 月 28 日，广东省高级人民法院（以下简称广东高院）以（2015）粤高法民二终字第 8 号民事判决维持了深圳中院上述判决。

2015 年 2 月 10 日，九策公司作为隆侨公司的唯一股东，以隆侨公司股东会决议的方式将公司注册资本由 5.6 亿元增至 18.68 亿元。其中盛康达公司认缴 2.4 亿元，惠泽津龙公司认缴 10.68 亿元。隆侨公司股东的持股比例变更为九策公司 29.98%，盛康达公司 12.85%，惠泽津龙公司 57.17%。2015 年 3 月 2 日，隆侨公司向工商部门申请办理变更登记。

另查，工商登记显示盛康达公司的营业期限自 2014 年 7 月 3 日起至 2034 年 7 月 3 日止，认缴注册资本总额为 100 万元。惠泽津龙公司的营业期限自 2002 年 12 月 4 日起至 2032 年 12 月 4 日止，认缴注册资本总额为 300 万元。盛康达公司和惠泽津龙公司认缴隆侨公司出资的日期均为 2022 年 9 月 10 日，隆侨公司营业期限至 2022 年 9 月 12 日止。盛康达公司和惠泽津龙公司称，因公司资本实行认缴制，截至庭审期间两公司对隆侨公司尚未实际出资。两公司的法定代表人均为宋荣，惠泽津龙公司系九策公司的控股股东，股权比例为 95%。

利明泰公司称，因九策公司未履行深圳中院（2014）深中法商初字第 10 号民事判决确定的给付义务，已向法院申请强制执行。执行中发现九策公司持有的隆侨公司股权比例从 100%减至 29.98%，损害了其合法权益，故提起本案之诉。

一审法院认为与裁判

一审法院认为，利明泰公司与九策公司基于对隆侨公司股权转让而形成的债权债务关系，已由广东高院（2015）粤高法民二终字第 8 号生效民事判决所确认，依据双方 2012 年 3 月 7 日签订的《股权质押合同》，利明泰公司作为债权人和抵押权人有权以九策公司持有的隆侨公司 100%股权优先受偿。**现因隆侨公司增资扩股，九策公司在隆侨公司的持股比例从 100%减至 29.98%。关于利明泰公司是否有权请求确认九策公司、隆侨公司与盛康达公司、惠泽津龙公司的增资扩股行为无效的问题，具体分析如下：**

（一）九策公司与盛康达公司、惠泽津龙公司就隆侨公司增资扩股的行为损害了利明泰公司的质权。通常情况下，公司增资扩股后，因有新的出资注入公司，虽然原公司股东的持股比例发生变化，但其所对应的公司资产价值并不减少。因此，对于原以公司全部或部分股权设定质权的权利人而言，公司增资扩股后其对相应缩减股权比例享有优先受偿权，与其当初设定质权时对原出资对应的股权比例享有优先受偿权，实质权利并无变化，不存在因增资扩股损害质权人合法权利的问题。而纵观本案，惠泽津龙公司和盛康达公司现对隆侨公司并没有实际投入，增资扩股后隆侨公司的资产在实质上并没有发生变化。但九策公司持有的隆侨公司的股权比例从 100%减至 29.98%。现利明泰公司仅能就九策公司持有的隆侨公司 29.98%的股权折价，或者拍卖、变卖所得的价款优先受偿。而众所周知，公司股权价值衡量的依据通常为公司资产的价值，一般情况下股权转让的价格等于被转让股权对应的公司资产的价值。因此，从某种意义上讲，股权转让实质是对公司资产的转让。在九策公司持有隆侨公司 100%股权的情况下，利明泰公司的债权可以在隆侨公司全部资产的价值范围内优先受偿。而在隆侨公司增资扩股，第三人又未对公司进行实际投入的情况下，利明泰公司的债权仅能在隆侨公司原资产价值的 29.98%范围内得以受偿。故在隆侨公司增资扩股后，利明泰公司通过处分九策公司的股权所获取的利益远远低于双方当初设定质权时可以获得的利益，利

明泰公司的债权已受到实质性损害。此外，因隆侨公司增资扩股，稀释了九策公司的股权比例，极有可能降低九策公司原有股权的价值。因为持有公司100%的股权意味着享有公司的经营决策和控制权，而持有29.98%的股权则意味着在公司中系小股东的法律地位，股权的变现能力会降低，进而在某种程度上影响变现的股权价格。

（二）九策公司与盛康达公司、惠泽津龙公司就隆侨公司增资扩股的行为在主观上存在恶意。九策公司在广东高院（2015）粤高法民二终字第8号民事判决做出后的不足半月内，作为隆侨公司的唯一股东做出股东会决议，将公司注册资本从5600万元增至18.68亿元，增资部分由其控股股东惠泽津龙公司和与惠泽津龙公司同一法定代表人的盛康达公司认缴，其从隆侨公司100%的控股股东变更为占股权比例为29%的小股东。公司增资扩股的目的在于提升公司的资信度，增强公司的竞争力，但因本案的增资采取认缴资本制，盛康达公司和惠泽津龙公司认缴出资的时间为隆侨公司营业期限截止的前两日。惠泽津龙公司和盛康达公司现尚未实际出资，隆侨公司自身并没有实际受益。而惠泽津龙公司和盛康达公司作为与老股东九策公司有关联关系的新股东，在没有对隆侨公司进行任何实际投入的情况下，即使九策公司的股权被法院强制执行，依据其对隆侨公司占有的股权比例仍享有对隆侨公司的绝对控制权。而公司法规定公司资本认缴制的初衷在于降低公司准入的门槛，增强市场活力。公司股东可以认缴资本的法律规定，不应成为掩盖行为人损害他人合法权益、自身获取不正当利益的合法外衣。故本案九策公司及惠泽津龙公司、盛康达公司在主观上存在恶意，九策公司及惠泽津龙公司、盛康达公司抗辩增资扩股是基于隆侨公司生产经营需要，一审法院不予支持。

通过以上分析，利明泰公司主张九策公司与惠泽津龙公司、盛康达公司对隆侨公司的增资扩股行为损害了其合法权益，事实充分。然九策公司虽为隆侨公司的股东，利明泰公司却并非隆侨公司的债权人，而是九策公司的债权人。依据《公司法》的相关规定，利明泰公司不能作为股东损害公司债权人利益责任纠纷案件的原告。隆侨公司的增资扩股虽系公司法上的行为，九策公司与盛康达公司、惠泽津龙公司就隆侨公司增资扩股达成的合意及履行的法律行为在受公司法调整的同时，亦受《民法通则》等基本法的制约。《民法通则》第五十八条第一款第四项明确规定，恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的行为无效。利明泰公司变更后的诉请为确认九策公司、隆侨公司及盛康达公司、惠泽津龙公司的增资扩股行为无效，一审法院对该项诉请予以支持。本案的案由则应定为与公司有关的纠纷。

综上所述，利明泰公司的诉讼请求，事实依据和法律依据充分，一审法院判决：确认九策公司与盛康达公司、惠泽津龙公司就隆侨公司增资扩股的行为无效。案件受理费80元，由九策公司、隆侨公司共同负担。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。

九策公司提交隆侨公司2017年度报告（网络下载打印件），证明目的：盛康达公司及惠泽津龙公司已经实缴资本金并在工商登记中进行公示。利明泰公司对该证据的真实性不予认可，提出隆侨公司已经进入破产重整，相关情况可以在破产重整信息网上查询到。本院认为，九策公司不能证明其提交证据的来源，且利明泰公司不予认可，本院不予采信。九策公司虽主张盛康达公司及惠泽津龙公司实缴资本金已办理相关手续，除工商备案登记以外，还有实际债权能证明，但未提交相应证据，故其主张不能成立。二审庭审中，九策公司对于隆侨公司进入破产程序的事实予以认可。

二审法院查明

本院另查明，天津市第一中级人民法院 2017 年 12 月 27 日（2017）津 01 破申 3 号民事裁定书载明：根据审计报告及相关生效裁判文书显示，截止 2017 年 11 月 30 日，隆侨公司资产总计为 479361239.45 元，到期债务达到 1090141165.4 元，另有尚未计算的利息、罚息、复利等债务。裁定受理隆侨公司的重整申请。天津市第一中级人民法院于 2018 年 1 月 19 日指定天津市中大会计师事务所有限公司为管理人，并批准隆侨公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，隆侨公司公章由管理人与隆侨公司共管。

隆侨公司管理人称隆侨公司未告知其本案涉诉情况，本院向隆侨公司管理人送达了隆侨公司上诉状，告知其在本案中的相关诉讼权利和义务，并通知案件当事人对本案进行询问。隆侨公司管理人参加二审询问，并在询问后提交书面意见，未对隆侨公司在二审诉讼中的主张及陈述提出意见。本院依据《中华人民共和国破产法》第二十条规定，充分保证隆侨公司管理人的诉讼权利，其不发表诉讼意见，不影响案件的审理。隆侨公司及相关责任人在天津市第一中级人民法院受理其重整申请并指定管理人后，隐瞒该事实自行参加庭审活动，有违诚实信用原则，且违反《中华人民共和国破产法》第二十条规定精神，其他当事人因隆侨公司及相关责任人的上述行为产生的损失，有权另寻法律途径对其进行追偿。

对于一审查明的其他事实双方均无异议，本院予以确认。

本院认为

本院认为，本案当事人二审争议焦点为：1、利明泰公司作为一审原告是否适格；2、九策公司、盛康达公司、惠泽津龙公司对隆侨公司的增资扩股股行为是否无效。

（一）关于利明泰公司作为一审原告是否适格的问题。

本案中，利明泰公司因出让隆侨公司股权而对九策公司享有债权，依据案涉 2012 年 3 月 7 日《股权质押合同》，九策公司将拥有的隆侨公司 100%股权出质给利明泰公司用以担保上述债务，利明泰公司就此成为九策公司所持隆侨公司 100%股权的质押权人，有权以该部分股权在其债权范围内优先受偿。股权对应的是公司的相应资产价值，实质上利明泰公司系对九策公司所持隆侨公司股权所对应的价值在其债权范围内享有优先受偿权。九策公司、盛康达公司、惠泽津龙公司对隆侨公司的增资扩股行为，导致隆侨公司的股权结构发生变化，九策公司所持股权比例由 100%缩减为 29.98%，在新增股东盛康达公司和惠泽津龙公司认缴出资不到位的情况下，该 29.98%部分股权所对应的公司资产价值会发生变化，由此影响利明泰公司质押权的实现，侵害利明泰公司的债权。**因此，利明泰公司对隆侨公司的股权具有法律上的利益，案涉增资扩股行为与利明泰公司之间存在直接利害关系，利明泰公司就该增资扩股行为提起诉讼，符合《民事诉讼法》第一百一十九条第一项规定的起诉条件，即原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。**盛康达公司、隆侨公司、九策公司上诉主张利明泰公司非本案适格原告，缺乏法律依据。

民事案件案由应当依据当事人主张的民事法律关系的性质来确定。利明泰公司诉请确认增资扩股行为无效是基于认为该行为侵害了其合法权益，本案的案由应确定为侵权纠纷。

利明泰公司一审的两项诉讼请求原为确认隆侨公司、九策公司转让股权的行为无效并恢复原状，以及确认隆侨公司增加注册资本并吸收股东的民事行为无效并恢复原状。鉴于本案所涉股权变更行为系增资扩股，而非股权转让，在一审庭审法庭调查阶段，经法庭释明，利明泰公司放弃原第一项诉讼请求，变更原第二项诉讼请求为确认案涉增资扩股行为无效。一审法院根据所查明案件事实进行释明后，利明泰公司变

更诉讼请求，符合《民事诉讼法》第五十一条“原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉”及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条第一款“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求”的规定，符合《最高人民法院关于印发修改后的<民事案件案由规定>的通知》中“各级人民法院要正确认识民事案件案由的性质与功能，不得将修改后的《民事案件案由规定》等同于《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定的受理条件，不得以当事人的诉请在修改后的《民事案件案由规定》中没有相应案由可以适用为由，裁定不予受理或者驳回起诉，影响当事人行使诉权”的要求。盛康达公司、隆侨公司、九策公司主张利明泰公司无权变更诉讼请求、一审法院违法受理案件，缺乏法律依据。

（二）关于九策公司、盛康达公司、惠泽津龙公司对隆侨公司的增资扩股行为是否无效的问题。

利明泰公司虽非隆侨公司的股东或债权人，不能依据《公司法》相关规定对案涉增资扩股行为提起诉讼，但在该增资扩股行为损害利明泰公司利益的情况下，利明泰公司作为增资扩股法律关系之外的第三人，有权依据《民法通则》第五十八条第一款第四项关于恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的民事行为无效的规定，维护自身利益。

在公司注册资本认缴登记制之下，公司经过增资扩股，如果新股东加入导致原股东持股比例发生变化，则新股东认缴的出资是否到位，直接影响到原股东所持股份对应的公司资产价值是否发生改变。如果新股东认缴出资实际到位，因有新的出资注入公司，虽然原股东持股比例发生变化，但其对应的公司资产价值并未变化，进而，以增资扩股前所持股份设定的质押权通过优先受偿所能获得的实际利益亦未发生变化。**如果新股东认缴的出资未实际交付，公司的实际资产价值并未改变，则原股东持股比例的减少，必然导致所对应资产价值的减少**，以增资扩股前所持原比例股份设定的质押权，在股份比例减少后通过优先受偿所能获得的实际利益亦会减少。本案中，隆侨公司增资扩股后，新股东盛康达公司、惠泽津龙公司未将认缴的出资实际注入隆侨公司，隆侨公司的实际资产价值并未增加，原股东九策公司持股比例从100%降为29.98%，其所持股权对应的实际资产价值亦实际降低。根据天津市第一中级人民法院（2017）津01破申3号民事裁定书认定，本案一审期间，截止2017年11月30日，隆侨公司资产总计为479361239.45元，到期债务达到1090141165.4元，另有尚未计算的利息、罚息、复利等债务。利明泰公司就九策公司所持隆侨公司29.98%股权通过优先受偿能够获得的实际利益，相比增资扩股前就九策公司所持隆侨公司100%股权通过优先受偿能够获得的实际利益，明显减少。盛康达公司和惠泽津龙公司亦未提供证据证明上述两公司具有将认缴出资实际交付的能力，利明泰公司债权可以得到清偿。**同时，九策公司因持股比例降低而失去对隆侨公司的经营决策和控制权，存在致使九策公司所持股份原有的控制权溢价利益受损、实际市场价值降低的可能，进而影响利明泰公司质权的实现。因此，案涉增资扩股行为损害了利明泰公司的利益。**

从案涉增资扩股的增资时点来看，相关另案判令九策公司向利明泰公司支付股权转让款1.52亿元及利息的生效判决于2015年1月28日做出后，在不足半个月时间内九策公司即于2015年2月10日作为唯一股东通过隆侨公司做出增资扩股的决议；**从增资主体来看，**新增资本由持有九策公司95%股份的惠泽津龙公司和与惠泽津龙公司法定代表人一致的盛康达公司认缴，三方存在紧密关联关系；**从增资能力来看，**盛康达公司、惠泽津龙公司共同认缴70.02%的股份，但二者的注册资本分别为100万元和300万元，与认

缴出资额 2.4 亿元和 10.68 亿元差距明显；**从增资期限来看，**增资扩股各方将认缴出资的期限设定为隆侨公司营业期限截止的前两日。**可见，隆侨公司的实际价值并未因增资扩股而增加，增资扩股并无合理的商业目的和经营目的，新增资本的认缴期限对于增强隆侨公司的资信度、竞争力和经营能力并无实际意义，而与九策公司关联的盛康达公司、惠泽津龙公司在没有实际投入的情况下取得了隆侨公司的控制权。**综合以上因素和整体案情，依据《民事诉讼法解释》第一百零九条“当事人对欺诈、胁迫、恶意串通事实的证明，以及对口头遗嘱或者赠与事实的证明，人民法院确信该待证事实存在的可能性能够排除合理怀疑的，应当认定该事实存在”的规定，**九策公司、盛康达公司、惠泽津龙公司对隆侨公司的增资扩股行为存在恶意串通。**

九策公司主张其持有的隆侨公司 29.98%股权的价值高于 5.6 亿元，能够覆盖被担保的利明泰公司主债权 1.52 亿元及利息，与本案查明事实不符，其主张隆侨公司固定资产中的房地产市值超过 17 亿元，盛康达公司已经完成了注册资本的实缴，并无相应证据足以证明。隆侨公司主张九策公司已支付原股东利明泰公司持股期间的对外债务超过 8 亿元及利明泰恶意诉讼，亦无证据证明。

综上，案涉增资扩股行为符合《民法通则》第五十八条第一款第四项规定的情形，应当认定为无效。盛康达公司、隆侨公司、九策公司主张一审判决认定增资扩股行为无效属于适用法律错误，本院不予支持。

综上所述，盛康达公司、隆侨公司、九策公司的上诉理由均不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

裁判结果

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费 80 元，由天津九策实业集团有限公司和天津隆侨商贸有限公司共同负担。二审案件受理费 80 元，由深圳市盛康达投资有限公司、天津隆侨商贸有限公司、天津九策实业集团有限公司共同负担。

本判决为终审判决。

审判人员

审判长：关丽

审判员：张雪棣

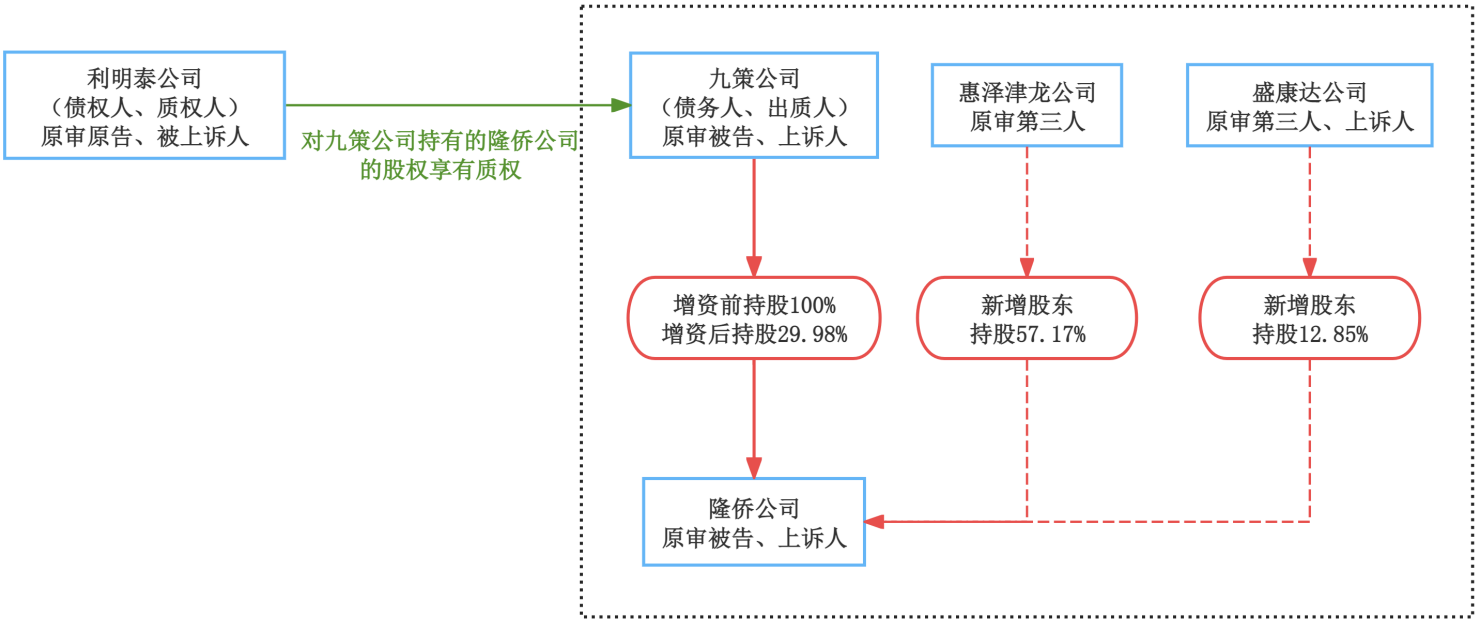
审判员：曾宏伟

二〇一八年十二月七日

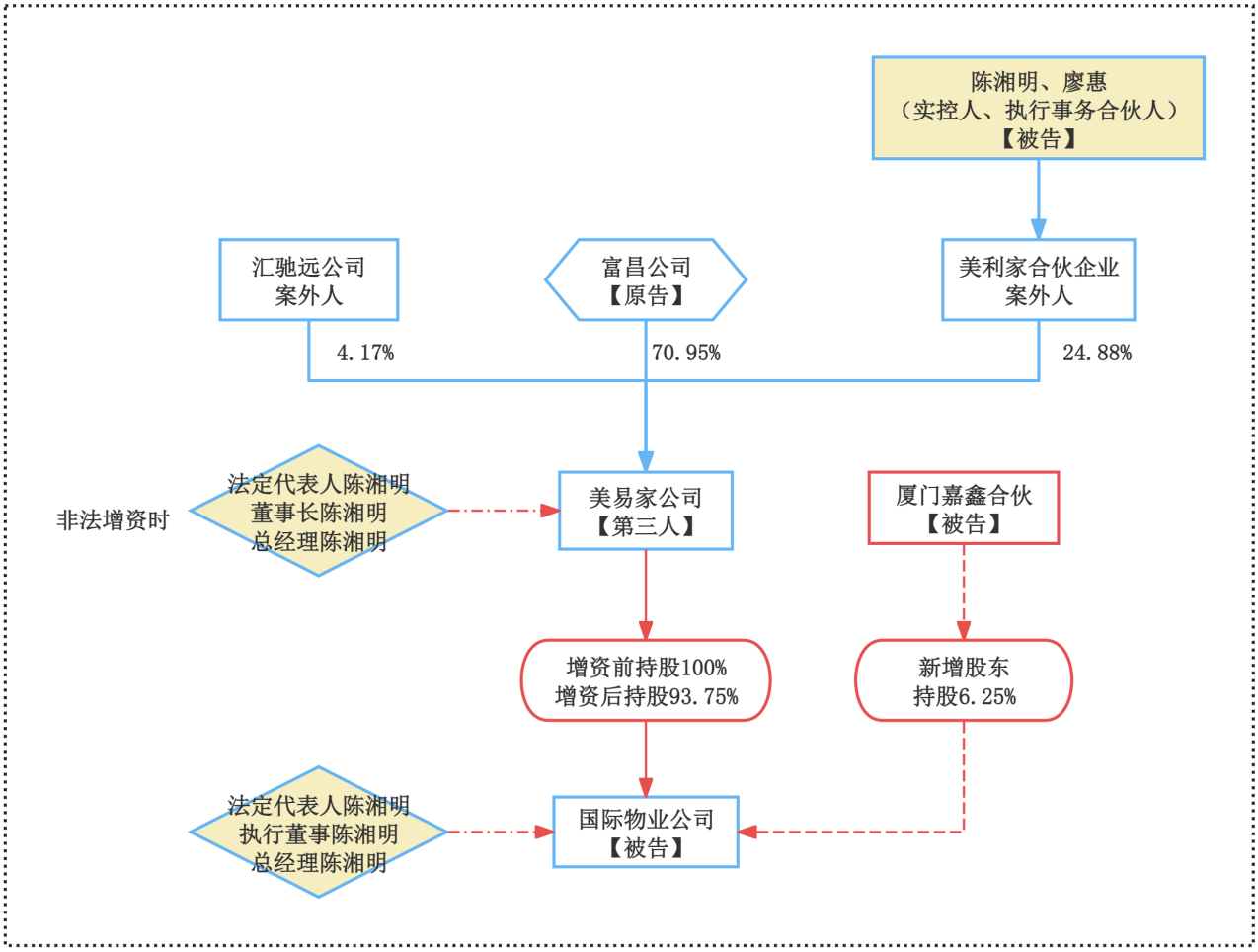
法官助理：李敬阳

书记员：宋亚东

(2018)最高法民终281号案 民事法律关系、诉讼主体地位



(2025)粤0304民初710号案 民事法律关系、诉讼主体地位



韶关市衡溢置业有限公司、郑美如确认合同无效纠纷再审审查与审判监督民事裁定书

审　理　法　院：最高人民法院

案　　号：(2021)最高法民申 1723 号

裁　判　日　期：2021.04.30

案　　由：民事/合同、准合同纠纷/合同纠纷/确认合同效力纠纷/确认合同无效纠纷

再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：韶关市衡溢置业有限公司。住所地：广东省韶关市武江区新华南路 23 号红星大厦第 4 层自编第 1 号办公室。

法定代表人：刘进坚，该公司总经理。

委托诉讼代理人：李秀英，广东国知律师事务所律师。

被申请人（一审原告、二审上诉人）：郑美如，女，1954 年 7 月 14 日出生，汉族，住广东省广州市越秀区。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：广东中兴经济发展有限公司。住所地：广东省广州市天河区天河北路金海北街 8 号 308 房。

法定代表人：陈勇，该公司执行董事。

诉讼代表人：北京市君合（广州）律师事务所，该企业管理人（负责人：王巍）。

委托诉讼代理人：裴坤，北京市君合（广州）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张美怡，北京市君合（广州）律师事务所律师。

再审申请人韶关市衡溢置业有限公司（以下简称衡溢置业公司）因与被申请人郑美如、广东中兴经济发展有限公司（以下简称中兴公司）确认合同无效纠纷一案，不服广东省高级人民法院（以下简称广东高院）（2019）粤民终 1433 号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

衡溢置业公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项的规定申请再审，请求：1.撤销原审判决；2.改判驳回郑美如的上诉请求；3.判令被申请人承担本案全部诉讼费用。事实和理由：（一）本案的定性应属债权人撤销权纠纷，二审法院认为该案属确认合同无效纠纷是错误的。第一，郑美如主张中兴公司将涉案土地使用权无偿转让给衡溢置业公司对债权人的利益造成损害，认为该转让行为是无效的，其诉请的主张及理由实际上属于《中华人民共和国合同法》第七十四条规定的债权人撤销权纠纷；第二，最高人民法院（2018）最高法民申 2298 号民事裁定（以下简称 2298 号民事裁定）也认为郑美如应提起撤销权诉讼；第三，二审法院认为本案是确认合同无效纠纷违背“合同的相对性”原则，本案是债权人提起的诉讼，而非土地使用权转让的一方当事人提起的诉讼；第四，根据《中华人民共和国合同法》第七十五条的规定，郑美如的主张已超过法定“一年”的除斥期间，应驳回其诉请。不能因债权人的撤销权已过除斥期间而变为确认合同无效。（二）二审法院认为涉案土地使用权从中兴公司变更至其 100%

全资子公司的衡溢置业公司名下无效是根本错误的。首先，衡溢置业公司系合法取得涉案土地使用权，中兴公司将该土地使用权变更至全资子公司名下属于同一投资主体内部所属企业之间的划转，是土地开发过程中的常规做法，也符合国家政策规定。衡溢置业公司取得涉案土地使用权经过国土部门审批同意，并已取得土地使用权证，系合法的土地使用权人。其次，2298 号民事裁定已确认涉案土地使用权归衡溢置业公司所有，该生效裁判具有既判力。再次，衡溢置业公司取得涉案土地使用权符合国土资源部相关规定。最后，参照中华人民共和国财政部、国家税务总局的相关规定，衡溢置业公司取得涉案土地使用权符合国家政策。税务部门也作出认定并核定不予征收契税。（三）涉案土地使用权转让给衡溢置业公司后，中兴公司 100%持有衡溢置业公司的股权，债权人可通过执行中兴公司的股权以清偿债权。股权和用益物权都是财产的形式之一，衡溢置业公司的全部权利和利益均归中兴公司享有。虽然土地使用权变更，中兴公司名下的土地使用权减少，但中兴公司持有的衡溢置业公司的股权价值相应增加。债权人完全可以通过执行中兴公司所持衡溢置业公司的股权清偿债权，并不存在可能导致无法执行的情况。且衡溢置业公司对涉案地块进行开发建设，使得资产得以增值，大大增加了中兴公司的股权价值。因此，涉案土地使用权变更并不属于转移、隐匿资产，也不影响债权人利益的实现。无论是土地使用权还是股权的变现，均需要进行价值评估，按照相应的拍卖变卖程序进行，并不存在因财产形式由土地使用权变更为股权而导致无法拍卖变现的情况。（四）本案不存在衡溢置业公司与中兴公司恶意串通损害债权人利益情形。债权确定后，法律并不禁止债务人对财产进行转让，为了办理涉案土地使用权置换手续，在中兴公司无资金、人力、物力的情况下，衡溢置业公司通过向案外第三人举债，完成土地置换手续。若无其参与，涉案土地使用权置换手续将无法完成，涉案国有土地使用权也不会完成权属登记，根本谈不上执行该土地使用权以偿还债务。涉案土地使用权变更至衡溢置业公司名下，是为了引入投资方进行开发建设，盘活资产，实现资产增值、增强公司偿债能力，衡溢置业公司取得土地使用权后，积极进行开发建设。（五）二审法院确认合同无效严重损害了衡溢置业公司债权人的利益，必将造成更大的不必要的社会矛盾和纠纷。

中兴公司提交书面意见称，本案属于确认合同无效纠纷，非债权人撤销权纠纷。确认合同效力与债权人撤销权属于不同制度，郑美如有权选择适用。合同无效条款位于《中华人民共和国合同法》第三章“合同的效力”部分，而债权人撤销制度位于第四章“合同的履行”部分，当处于上游的效力层面被否定后，合同自始无效，则此时也无需再由处于下游的履行层面的合同撤销规则进行调整。衡溢置业公司认为郑美如应提起撤销权诉讼是错误的。2298 号民事裁定中，最高人民法院强调的是债权人认为债务人存在可被撤销的不当行为，可以通过债权人撤销权予以救济，并未排除债权人基于合同无效理由确认合同无效的救济路径。非合同当事人也有权对合同效力提起确认无效之诉，郑美如与涉案合同转让行为具有直接利害关系，是本案的适格主体。二审法院认为涉案土地使用权变更转让行为无效，认定事实和适用法律正确。中兴公司与衡溢置业公司之间的涉案土地使用权转让行为明显属于“恶意串通损害第三人利益”的无效情形。首先，中兴公司在存在较大数额债务尚未清偿的情况下将其持有的国有土地使用权无偿转移登记至衡溢置业公司名下，该行为已构成恶意串通损害第三人利益。其次，2298 号民事裁定并未就涉案土地权属作出终局性认定。再次，衡溢置业公司取得土地使用权的登记程序符合行政部门形式审查，并不代表转让行为实质合法。最后，税收规定不能评价民事法律行为的效力。衡溢置业公司认为债权人（管理人）可通过执行中兴公司的股权以清偿债权，但涉案土地与股权并非简单的价值互换，在衡溢置业公司已有大量负债

的情况下，中兴公司持有的衡溢置业公司股权价值无法等同于土地的价值。中兴公司已进入破产清算程序，涉案土地使用权牵涉利益重大，人民法院应保护中兴公司等众多债权人的利益。

本院经审查认为，本案系民事申请再审案件，应当围绕当事人申请再审的理由是否成立进行审查。因此，本案的审查重点是原审法院关于本案系确认合同效力纠纷并作出中兴公司无偿转移财产的行为无效的处理意见是否妥当等问题。

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第五条以及《中华人民共和国合同法》第五十二条、第七十四条第一款的规定，有恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益情形的，合同无效。因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。因此，对债权人而言，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第七十四条所涉两种保护债权实现的方式，各有利弊；根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款的规定以及权利处分原则，债权人可以在权衡利弊后做出选择。**通常情况下，合同受益的双方当事人不会提起确认合同无效的诉讼。如以合同相对性为由禁止与该合同约定事项有利害关系的第三人提起确认合同无效的诉讼，那么与合同约定事项有利害关系的合同外第三人的合法权益将得不到保障，亦有违前述法律规定的立法精神。而合同以外的第三人以起诉的方式请求人民法院确认合同无效，其必须以原告的身份起诉，故该第三人应符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条关于原告资格的规定，及相应起诉条件。**因此，第三人如与诉讼标的没有利害关系或者仅有事实上的利害关系，则不能作为原告起诉；而与涉案合同约定事项具有法律意义上直接利害关系的第三人，则可向有管辖权的人民法院提起案由为“确认合同无效纠纷”的诉讼。本案中，二审法院认为，原审原告诉请确认效力的行为，属于一方当事人向另一方当事人转让财产的合同行为，据此认定本案属于确认合同无效纠纷，并无不当，本院予以认可。而衡溢置业公司关于二审法院违背“合同的相对性”原则以及本案应属债权人撤销权纠纷的主张，理据不足，本院不予支持。

根据原审法院查明的事实，衡溢置业公司是中兴公司的全资子公司，而中兴公司在未告知债权人的情况下将涉案国有土地使用权无偿转让给衡溢置业公司，致使人民法院无法对该财产采取处置、变价措施以清偿中兴公司对外所欠债务，影响了郑美如等中兴公司债权人的合法权益。故原审法院综合全部案件事实后认为，中兴公司利用关联公司无偿转移涉案国有土地使用权，违反民事活动应当遵循的诚实信用原则，且属与衡溢置业公司恶意串通，损害第三人利益的行为，遂确认中兴公司将其名下的涉案土地使用权变更登记至衡溢置业公司名下的行为无效，事实和法律依据充分。而衡溢置业公司虽主张涉案土地使用权转让是为了引入投资方进行开发建设，实现资产增值，增强公司偿债能力，不存在恶意串通损害债权人利益等，却没有提供充分、有效的证据予以证明，故本院不予支持。

此外，衡溢置业公司主张中兴公司持有其100%的股权，债权人可以通过执行中兴公司的股权清偿债权；但股权价值显然无法直接等同于国有土地使用权的价值，故本院对衡溢置业公司该项主张，不予支持。而衡溢置业公司主张2298号民事裁定已对涉案国有土地使用权的归属作出认定；经查，该案系执行异议之诉，另案法院仅就案外人对执行标的是否享有足以排除强制执行的民事权益予以审查，并不涉及实体权属的确认，故衡溢置业公司该项主张，与该案的实际审理情况不符，理据不足，本院不予支持。

综上，衡溢置业公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款的规定，裁定如下：

驳回韶关市衡溢置业有限公司的再审申请。

审判长： 刘少阳

审判员： 孙祥壮

审判员： 黄西武

二〇二一年四月三十日

书记员： 张宾

努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义

深圳市中级人民法院
SHENZHEN INTERMEDIATE PEOPLE'S COURT
公正 求实 创新 奉献

首页 热线 微信 微博 微法院 政务服务

主页 新闻中心 司法服务 司法公开 司法改革 搜索

委托中介机构名录 > 正文 返回

入册深圳市中级人民法院司法委托中介机构名单 （资产评估类）

发布时间：2023-11-13 打印本页

资产评估类

深圳市中级人民法院 版权所有
深圳市福田区彩田北路6003号 邮编518036 ICP 备案：粤 ICP备05027873号 电话：0755-83535000

入册深圳市中级人民法院司法委托中介机构名单

（资产评估类）

序号	鉴定类别	机构名称	备注
1	资产评估	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	
2		深圳市中衡信资产评估有限公司	
3		深圳市国颂资产评估有限公司	
4		深圳市广衡兴粤资产评估有限公司	
5		深圳市中锋资产评估有限公司	
6		深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司	
7		深圳市公平衡资产评估有限公司	
8		国众联资产评估土地房地产估价有限公司	
9		深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司	
10		深圳市银通联资产评估有限公司	
11		深圳市国策资产评估有限公司	
12		深圳市永信资产评估房地产估价有限公司	
13		深圳市高丰安资产评估交易有限公司	
14		深圳市中天运和资产评估有限公司	
15		深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司	
16		深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司	
17		深圳市德勤行资产评估有限公司	

18		深圳国量资产评估集团有限公司	
19		深圳市同致诚德明资产评估有限公司	
20		深圳市佳正华资产评估房地产估价有限公司	
21		深圳市中深信资产评估有限公司	
22		深圳市中诚土地房地产资产评估顾问有限公司	
23		深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司	
24		深圳世华资产评估土地房地产估价有限公司	
25		深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）	
26		深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司	
27		深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司	
28		深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司	
29		深圳立信资产评估房地产估价有限公司	
30		深圳市世联资产房地产土地评估有限公司	
31		深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司	
32		深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司	
33		深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司	
34		大成国际资产评估土地房地产估价（深圳）有限公司	
35		深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司	

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码：	4747080004202500005
合同编号：	2025-006
报告类型：	非法定评估业务资产评估报告
报告文号：	深永评报字【2025】006号
报告名称：	深圳市美易家商务服务集团股份有限公司拟了解股权价值涉及的深圳市花样年国际物业服务有限公司股东全部权益价值追溯性资产评估报告
评估结论：	696,193,400.00元
评估报告日：	2025年01月06日
评估机构名称：	深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）
签名人员：	胡贤君 （资产评估师） 正式会员编号：47000350 符奕辉 （资产评估师） 正式会员编号：47000403

（可扫描二维码查询备案业务信息）

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期：2025年01月14日

ICP备案号京ICP备2020034749号

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

深圳市美易家商务服务集团股份有限公司拟了解股权价值涉及的深圳市花样年国际物业服务有限公司股东全部权益价值

追溯性资产评估报告

深永评报字【2025】006号

（共2册，第1册）

深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）

地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路12号中民时代广场B座25层2501-B室

邮编：518023 电话：82423177/13642349759 传真：82426256 电子邮箱：1729018217@qq.com

资产评估报告·目录

资产评估报告·声明 1

资产评估报告·摘要 2

资产评估报告 4

一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 4

二、评估目的 7

三、评估对象和评估范围 7

四、价值类型 8

五、评估基准日 9

六、评估依据 9

七、评估方法 11

八、评估程序实施过程和情况 12

九、评估假设 16

十、评估结论 18

十一、特别事项说明 18

十二、资产评估报告使用限制说明 19

十三、资产评估报告日 20

十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 21

资产评估报告·附件 22

资产评估报告·声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估人员不承担责任。

三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

五、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

六、评估对象涉及的资产、负债清单、经营历史、资产清查情况以及未来经营、收益预测等相关资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

七、本资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

八、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设前提、限制条件、特别事项说明和使用限制及其对评估结论的影响。

深圳市美易家商务服务集团股份有限公司拟了解股权价值涉及的深圳市花样年国际物业服务有限公司股东全部权益价值

追溯性资产评估报告·摘要

深永评报字【2025】006 号

重要提示

以下内容摘自资产评估报告，欲了解本项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）（简称本评估机构、我们）接受深圳市美易家商务服务集团股份有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对深圳市美易家商务服务集团股份有限公司拟了解股权价值涉及的深圳市花样年国际物业服务有限公司在评估基准日的股东全部权益价值进行了追溯性评估。现将资产评估情况报告如下。

一、评估目的：深圳市美易家商务服务集团股份有限公司拟了解股权价值需了解深圳市花样年国际物业服务有限公司在评估基准日的股东全部权益价值，本次评估是为委托人拟了解股权价值提供市场价值参考依据。

二、评估对象：深圳市花样年国际物业服务有限公司的股东全部权益。

三、评估范围：深圳市花样年国际物业服务有限公司在评估基准日的合并报表列示的全部资产及负债。

四、价值类型：市场价值

五、评估基准日：2023 年 6 月 30 日

六、评估方法：收益法

七、评估结论：

（一）收益法评估结论

采用收益法评估的深圳市花样年国际物业服务有限公司的股东全部权益于评估基准日的评估值为**人民币 69,619.34 万元（金额大写：人民币陆亿玖仟陆佰壹拾玖万叁仟**

肆佰元整）。

本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考。

八、对评估结论产生影响的特别事项:

（一）关于引用其他机构出具报告结论的情况特别说明

此次被评估单位的账面金额数据无引用其他机构出具报告结论。

（二）本资产评估报告所载评估结论仅反映评估对象在本评估目的下，根据市场价值类型确定的资产价值，未考虑以下因素可能对评估结论造成的影响：

1、特殊的交易方式可能追加或减少付出对价格的影响；

2、本报告评估价值因四舍五入可能导致尾数误差的影响；

3、委托人提供的本项目相关资料真实性与完整性、合法性的影响。

资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明对评估结论的影响。

以上内容摘自资产评估报告，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告全文，并关注评估结论成立的假设前提、特别事项说明和使用限制。

深圳市美易家商务服务集团股份有限公司拟了解股权价值涉及的深圳市花样年国际物业服务有限公司股东全部权益价值

追溯性资产评估报告

深永评报字【2025】006 号

深圳市美易家商务服务集团股份有限公司：

深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）（简称本资产评估机构、我们）接受您的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对深圳市美易家商务服务集团股份有限公司拟了解股权价值涉及的深圳市花样年国际物业服务有限公司在评估基准日 2023 年 6 月 30 日的股东全部权益价值进行了追溯性评估。现将资产评估情况报告如下。

一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况

（一）委托人概况

委托人名称：深圳市美易家商务服务集团股份有限公司

统一社会信用代码：914403005642367136

注册资本：3015.0752 万元人民币

法定代表人：程建丽

企业类型：非上市股份有限公司

成立日期：2010 年 10 月 27 日

经营期限：2010-10-27 至 5000-01-01

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路 1 号博今商务广场 B 座九层 906

经营范围：一般经营项目是：物业服务（凭资质证经营）；家政服务、清洁服务；机电设备的销售、上门维修；装饰装潢工程的设计及施工（施工凭资质证书经营）；酒店管理（不含餐饮）；园林绿化工程（凭资质证书经营）；信息咨询、投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；房地产经纪。

（二）被评估单位概况

被评估单位名称：深圳市花样年国际物业服务有限公司

统一社会信用代码：9144030072177249XQ

注册资本：1700 人民币

法定代表人：陈湘明

企业类型：有限责任公司

成立日期：2000 年 06 月 29 日

经营期限：2000-06-29 至 2030-06-28

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路 1 号博今商务广场 B 座九层 906

经营范围：一般经营项目是：物业管理及咨询；家政服务；酒店管理（不含餐饮服务）；机电产品销售、维修（许可经营项目除外）；建筑安装工程、建筑装饰工程设计、施工；房产经纪（房屋买卖代理、房屋租赁代理）；建筑物保洁；物业租赁；物业管理顾问；信息咨询；投资咨询；企业管理咨询；许可经营项目是：停车场管理。

1.被评估单位企业简介

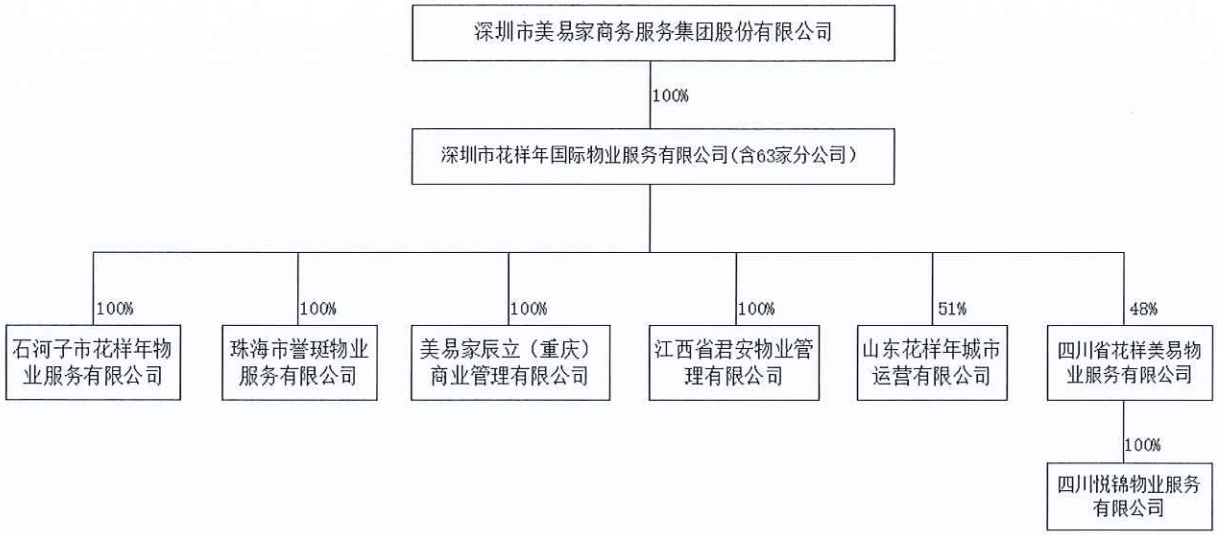
深圳市花样年国际物业服务有限公司，总部设于深圳，专注于高端物业（写字楼、综合体、别墅等类物业）的资产管理服务。

2.历史沿革

深圳市花样年国际物业服务有限公司系经深圳市市场监督管理局于 2000 年 06 月 29 日批准成立的有限责任公司，并取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码 9144030072177249XQ《营业执照》。截止评估基准日，公司股东名称、出资额及出资比例如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	深圳市美易家商务服务集团股份有限公司	1700 万元人民币	1700 万元人民币	100.00%
合计		1700 万元人民币	1700 万元人民币	100.00%

3.股权结构图



4.公司资产及财务状况

截止 2023 年 6 月 30 日，根据深圳市花样年国际物业服务有限公司编制的合并报表可知，账面资产总额为 1,405,932,091.89 元，负债总额为 874,387,446.43 元，净资产额为 531,544,645.46 元。公司近年的财务状况和经营状况如下表所示：

企业近三年的财务状况

单位名称：深圳市花样年国际物业服务有限公司（合并）　　金额单位：人民币元

项　目	2021-6-30	2022-6-30	2023-6-30
资产总额	**1,077,885,656.10**	**1,255,519,171.08**	**1,405,932,091.89**
流动资产	988,719,707.74	1,171,404,191.39	1,324,920,394.75
非流动资产	89,165,948.36	84,114,979.69	81,011,697.14
负债总额	**713,237,578.01**	**812,880,815.60**	**874,387,446.43**
流动负债	713,202,421.03	812,857,861.15	874,364,491.98
非流动负债	35,156.98	22,954.45	22,954.45
净资产	**364,648,078.09**	**442,638,355.48**	**531,544,645.46**

企业近三年的经营状况

单位名称：深圳市花样年国际物业服务有限公司（合并）　　金额单位：人民币元

项　目	2021 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	294,010,005.34	284,934,366.65	297,731,775.66
减：营业成本	222,120,302.28	200,526,030.02	201,894,065.92
税金及附加	1,451,318.19	1,004,076.16	1,500,893.37

项　目	2021 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
营业费用	166,468.00	67,649.22	110,284.38
管理费用	15,746,795.13	17,895,939.85	12,730,489.96
财务费用	634,687.87	432,459.58	413,078.18
资产减值损失	-	-	-
加：投资收益	-	-	-
其他收益	906,944.08	834,330.83	1,019,150.15
二、营业利润	**54,797,377.95**	**65,842,542.65**	**82,102,114.00**
三、利润总额	**54,934,871.48**	**67,163,377.53**	**82,051,340.23**
四、净利润	**47,055,135.05**	**55,813,402.86**	**65,000,220.62**

（三）委托人与被评估单位的关系

本项目评估委托人为深圳市美易家商务服务集团股份有限公司，被评估单位为深圳市花样年国际物业服务有限公司，委托人为被评估单位股东。

（四）其他报告使用者

资产评估报告使用人包括委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人。

二、评估目的

深圳市美易家商务服务集团股份有限公司拟了解股权价值，为此需对深圳市花样年国际物业服务有限公司的股东全部权益的价值进行追溯性评估，为深圳市美易家商务服务集团股份有限公司拟了解股权价值提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

（一）企业申报评估的表内资产和负债情况

评估对象为深圳市花样年国际物业服务有限公司的股东全部权益，评估范围为深圳市花样年国际物业服务有限公司合并报表列示的全部资产及负债。具体包括：深圳市花样年国际物业服务有限公司及其 63 家分公司、3 家控股子公司——石河子市花样年物业服务有限公司、珠海市誉珽物业服务有限公司、江西省君安物业管理有限公司的流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债，此外有 2 家控股子公司——美易家辰立（重庆）商业管理有限公司、山东花样年城市运营有限公司无法取得财务报表未合并财务数据。企业评估基准日合并报表账面资产及负债情况详见下表：

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值
1	**一、流动资产合计**	**1,324,920,394.75**
2	货币资金	84,632,582.77
3	应收账款	428,014,649.96
4	预付账款	29,295,159.71
5	其他应收款	782,978,002.31
6	**二、非流动资产合计**	**81,011,697.14**
7	长期股权投资	3,493,494.47
8	固定资产	61,143,259.21
9	长期待摊费用	15,399,156.28
10	递延所得税资产	975,787.18
11	**三、资产总计**	**1,405,932,091.89**
12	**四、流动负债合计**	874,364,491.98
13	应付账款	74,518,454.56
14	预收账款	103,770,727.06
15	应付职工薪酬	13,221,933.58
16	应交税费	13,025,196.17
17	应付股利	135,000,000.00
18	其他应付款	534,828,180.61
19	**五、非流动负债合计**	**22,954.45**
20	递延收益	22,954.45
21	**六、负债总计**	**874,387,446.43**
22	**七、净资产（所有者权益）**	**531,544,645.46**

评估对象和评估范围与企业申报评估的对象和范围一致，且业经委托人确认。具体范围以委托人申报的评估明细表为准。

（二）企业申报评估的表外资产和负债情况

未申报表外资产及负债。

（三）引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产和负债情况

本次评估不存在引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产或负债。

四、价值类型

1.价值类型及其选取：资产评估价值类型包括市场价值和市场价值以外的价值（投资价值、在用价值、清算价值、残余价值等)。经评估人员与委托人充分沟通后，根据本评估项目的评估目的、评估对象的具体状况及评估资料的收集情况等相关条件，选取适宜的价值类型，并与委托人就本次评估的价值类型达成了一致意见，最终选定市场价

值作为本评估报告的评估结论的价值类型。

2.市场价值的定义：本评估报告书所称市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

3.选择价值类型的理由：从评估目的看：本次评估的目的是为深圳市美易家商务服务集团股份有限公司拟了解股权价值提供参考依据，与该评估目的之实现对应的经济行为是一个正常的市场经济行为，按市场价值交易一般较能为交易各方所接受；从价值类型的选择与评估假设的相关性看：本次评估的评估假设是立足于模拟一个完全公开和充分竞争的市场而设定的，即设定评估假设条件的目的在于排除非市场因素和非正常因素对评估结论的影响；从价值类型选择惯例看：当对市场条件和评估对象的使用等并无特别限制和要求时，应当选择市场价值作为评估结论的价值类型。

五、评估基准日

资产评估基准日为2023年6月30日，一切取价标准均为基准日有效的价格标准。此基准日由委托人根据经济行为的需要确定。

六、评估依据

（一）经济行为文件

1、深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）与深圳市美易家商务服务集团股份有限公司签订的《资产评估委托合同》。

（二）法律、法规依据

1、《中华人民共和国资产评估法》（2016年主席令第46号）；

2、《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日第13届全国人民代表大会常务委员会第6次会议通过修正）；

3、《中华人民共和国企业所得税法》（2018年 12月29日第13届全国人民代表大会常务委员会第7次会议通过）；

4、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007年11月28日国务院第197次常务会议通过）；

5、《中华人民共和国增值税暂行条例》（2017年国务院令第691号）；

6、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国家税务总局令第65号）；

7、《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号）；

8、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税【2019】39 号）；

9、《中华人民共和国民法典》（2020 年 5 月 28 日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）；

10、其他与资产评估有关的法律法规。

（三）评估准则依据

1、《资产评估基本准则》（财资〔2017〕43 号）；

2、《资产评估职业道德准则》（中评协〔2017〕30 号）；

3、《资产评估价值类型指导意见》（中评协〔2017〕47 号）；

4、《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协〔2017〕48 号）；

5、《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协〔2017〕46 号）；

6、《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33 号）；

7、《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协〔2018〕35 号）；

8、《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协〔2018〕36 号）；

9、《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协〔2018〕37 号）；

10、《资产评估执业准则——企业价值》（中评协〔2018〕38 号）。

（四）权属依据

1、企业营业执照；

2、其它权属依据资料。

（五）取价依据

1、被评估企业制作的与其经营有关资料和合并财务会计报表；

2、评估基准日有效的贷款利率、外汇汇率等有关资料；

3、与被评估企业所在行业有关的国家宏观、区域市场等统计分析资料；

4、同花顺 ifind 资讯金融终端；

5、有关价格目录或报价资料；

6、评估人员收集的其他相关价格信息资料；

7、与本次评估有关的其他参考资料。

（六）其他依据

1、委托人提供的有关经营、管理资料；

2、委托人出具的有关声明、承诺等其它依据。

七、评估方法

（一）评估方法简介

企业价值评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

（二）本次评估采用的方法

1、评估方法的选择

资产评估师执行评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析市场法、收益法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产评估基本方法。

（1）未选取资产基础法的理由

资产基础法从企业构建角度反映了企业的价值，是基于资产负债表对资产和负债的评估，深圳市花样年国际物业服务有限公司为物业公司，属于轻资产型企业，以资产基础法评估无法完全反映被评估单位在评估基准日的股东全部权益价值，因此本次评估不选择资产基础法进行评估。

（2）选取收益法的理由

通过对国家有关政策、国家经济运行环境和相关行业发展情况以及深圳市花样年国际物业服务有限公司的经营情况等分析，深圳市花样年国际物业服务有限公司目前运行正常，其管理团队和其他主要职员以及经营环境等均相对稳定，相关收益的历史数据能够获取，在一定的假设条件下，深圳市花样年国际物业服务有限公司的未来收益期限及其所对应收益和风险能够进行相对合理预测和估计，因此本评估适宜采用收益法进行评估。

（3）未选取市场法的理由

市场法具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强的特点。但由于在国内公开交易市场及上市公司中很难找到足够数量

的在业务结构、企业规模、市场地位、资产配置和使用情况、现金流、增长潜力和风险等方面与评估对象相类似的可比企业，因此本评估项目不适宜采用市场法进行评估。

（一）收益法

收益法亦称收益现值法，是通过估算被评估资产在未来的预期收益，并采用适宜的折现率折算成现值，然后累加求和，得出被评估资产的评估值的一种资产评估方法。

具体到本项目采用现金流折现方法(DCF)是通过将企业未来预期的现金流折算为现值，估计企业价值的一种方法，即通过估算企业未来预期现金流和采用适宜的折现率，将预期现金流折算成现时价值，得到企业价值。

1.基本评估思路

根据本次评估尽职调查情况以及企业的资产构成和主营业务特点，本次评估的基本思路是以企业历史会计报表为依据估算其股东全部权益价值(净资产)，即首先按收益途径采用现金流折现方法(DCF)，估算企业的经营性资产的价值，再加上企业报表中未体现对外投资收益的对外长期投资的权益价值、以及基准日的其他非经营性或溢余性资产的价值，来得到企业的企业价值，并由企业价值经扣减付息债务价值后，得出企业的股东全部权益价值（净资产）。

2.本次评估的具体思路是：

（1）对纳入评估范围的资产和主营业务，按照最近几年的历史经营状况的变化趋势和业务类型估算预期收益(净现金流量)，并折现得到经营性资产的价值；

（2）对在预期收益(净现金流量)估算中未予考虑的诸如基准日存在的货币资金；应收、应付股利等现金类资产和负债；呆滞或闲置设备；房产等以及未计及收益的在建工程等类资产；定义为基准日存在的溢余性或非经营性资产(负债)，单独估算其价值；

（3）由上述各项资产和负债价值的加和，得出评估对象的企业价值，经扣减付息债务价值后，得出评估对象的股东全部权益价值(净资产)。

3.评估模型

（1）基本模型

本次评估的基本模型为：

$$E = B - D \quad (1)$$

式中：

E：股东全部权益价值(净资产)；

B：企业价值；

$$B = P + \sum C_i \quad (2)$$

P：经营性资产价值；

$$P = \sum_{i=1}^{n} \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_n}{r(1+r)^n} \quad (3)$$

式中：

R_i：未来第 i 年的预期收益(自由现金流量)；

R_n：永续期的预期收益(自由现金流量)；

r：折现率；

n：未来经营期；

ΣC_i：基准日存在的非经营性或溢余性资产的价值。

$$C_i = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 \quad (4)$$

式中：

C_1：预期收益(自由现金流量)中未体现投资收益的全资、控股或参股投资价值；

C_2：基准日现金类资产(负债)价值；

C_3：预期收益(自由现金流量)中未涉及在建工程价值；

C_4：基准日呆滞或闲置设备、房产等资产价值；

D：付息债务价值。

（2）收益指标

本次评估，使用企业自由现金流量作为经营性资产的收益指标，其基本定义为：

R=净利润＋折旧摊销＋扣税后付息债务利息－追加资本 (5)

式中：

净利润=主营业务收入-主营业务成本-税金及附加+其他业务利润-期间费用（营业费用+管理费用+财务费用）-所得税（6）其中：

扣税后付息债务利息=长短期付息债务利息合计×（1-所得税）

追加资本=资产更新投资+营运资本增加额+新增长期资产投资 (7)

其中：

资产更新投资=固定资产更新=房屋建筑物更新+机器设备更新+其他设备（电子、运输等）更新 (8)

营运资金追加额=当期营运资金-上期营运资金 (9)

其中：营运资金=现金+存货+应收款项-应付款项　(10)

应收款项=应收票据+应收账款-预收款项+其他应收款（扣减非经营性其他应收款后）(10-1)

应付款项=应付票据+应付账款-预付款项+应付职工薪酬（月度）+应交税金（月度）+其他应付款（扣减非经营性其他应付款后）(10-2)

新增长期资产投资=新增固定资产投资+新增无形或其他长期资产(11)

根据企业的经营历史以及未来市场发展等，估算其未来预期的自由现金流量，并假设其在预测期后仍可经营一个较长的永续期，在永续期内评估对象的预期收益等额于其预测期最后一年的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现处理并加和，测算得到企业经营性资产价值。

（3）折现率

本次评估采用加权平均资本资产成本模型(WACC)确定折现率 r

$$r = r_d \times w_d + r_e \times w_e \quad (12)$$

式中：

W_d：评估对象的债务比率；

$$w_d = \frac{D}{(E+D)} \quad (13)$$

W_e：评估对象的权益资本比率；

$$w_e = \frac{E}{(E+D)} \quad (14)$$

r_e：权益资本成本，按资本资产定价模型(CAPM)确定权益资本成本；

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + \varepsilon \quad (15)$$

式中：

r_f：无风险报酬率；

r_m：市场预期报酬率；

ε：评估对象的特性风险调整系数；

β_e：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_u \times (1 + (1-t) \times \frac{D}{E}) \quad (16)$$

β_u：可比公司的无杠杆市场风险系数；

$$\beta_u = \frac{\beta_t}{(1 + (1-t)\frac{D_i}{E_i}} \quad (17)$$

β_t：可比公司股票(资产)的预期市场平均风险系数

$$\beta_t = 34\%K + 66\%\beta_x \quad (18)$$

式中：

K：一定时期股票市场的平均风险值，通常假设 K=1；

β_x：可比公司股票(资产)的历史市场平均风险系数

$$\beta_x = \frac{Cov(R_X; R_P)}{\sigma_P} \quad (19)$$

式中：

$Cov(R_X, R_P)$：一定时期内样本股票的收益率和股票市场组合收益率的协方差；

σ_p：一定时期内股票市场组合收益率的方差。

八、评估程序实施过程和情况

（一）明确资产评估业务基本事项

通过向委托人了解总体方案，明确委托人和其他资产评估报告使用人、被评估企业、评估目的、评估对象和评估范围、价值类型、评估基准日、资产评估报告使用范围、资产评估报告提交时间及方式等资产评估业务基本事项。

（二）订立资产评估委托合同

根据了解的资产评估业务基本情况，本公司对自身专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价，最终决定与委托人订立资产评估委托合同。

（三）编制资产评估计划

根据评估项目的具体情况，由项目负责人编制资产评估计划，对评估项目的具体实施程序、时间要求、人员分工做出安排，并将资产评估计划报经本公司相关人员审核批

准。

（四）现场调查

根据批准的资产评估计划，评估人员到委托单位进行资料收集工作，主要包括获取被评估企业根据企业会计准则编制的资产负债表；以资产负债表和申报评估明细表为基础核对表与表、表与账册之间的勾稽关系；收集评估的相关资产和负债的评估资料以及相关权属证明材料；调查了解影响被评估企业经营的宏观、区域经济因素和被评估企业所在行业现状与发展前景以及被评估企业的业务情况与财务情况等。

（五）收集整理评估资料

在现场调查的基础上，根据评估工作的需要，评估人员收集与本次评估相关的各种资料与信息，包括被评估企业的财务资料、资产权属证明材料、相关资产的市场交易信息、行业信息、相关市场数据等。

（六）评定估算形成评估结论

根据现场调查情况和所收集的评估资料，结合评估对象的实际状况和特点，选择相应的评估方法，对评估对象的公允价值进行评定估算，在此基础上形成评估结论。

（七）编制出具评估报告

项目负责人（本报告的签字资产评估师）在以上工作的基础上编制资产评估报告，经本公司内部审核通过后，出具资产评估报告并提交给委托人。

（八）整理归集评估档案

评估人员对工作底稿、资产评估报告及其他相关资料进行整理，形成资产评估档案。

九、评估假设

本资产评估报告所载评估结论的成立，依赖于以下评估假设，包括评估基准假设和评估条件假设：

（一）评估基准假设

1.交易基准假设

假设评估对象或所有被评估资产于评估基准日处在市场交易过程中，资产评估专业人员根据评估基准日的市场环境和评估对象或所有被评估资产的交易条件等模拟市场进行相应的价值估计或测算。

2.公开市场基准假设

假设评估对象或所有被评估资产于评估基准日处在的交易市场是公开市场。公开市场是指至少符合下列条件的交易市场：(1)市场中有足够数量的买者且彼此地位是平等

的，所有买者都是自愿的、理性的且均具有足够的专业知识；(2)市场中有足够数量的卖者且彼此地位是平等的，所有卖者都是自愿的、理性的且均具有足够的专业知识；(3)市场中所有买者和所有卖者之间的地位也是平等的；(4)市场中的所有交易规则都是明确的且是公开的；(5)市场中所有买者和所有卖者均充分知情，都能够获得相同且足够的交易信息；(6)市场中所有交易行为都是在足够充分的时间内自由进行的，而非强制或不受限制的条件下进行的。

3.持续经营假设和继续使用基准假设

假设与评估对象——资产组相对应的经济体于评估基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础上按照其既有的经营目标持续经营。

假设与评估对象——资产组相对应的所有资产均按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。

（二）评估条件假设

1.评估外部条件假设

假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

2.对委托人和相关当事人所提供的评估所必需资料的假设

假设委托人和相关当事人（指依照国家有关法律法规、评估准则等之相关规定和评估目的所对应的经济行为的要求，负有提供评估所必需资料的责任和义务的单位及其工作职员，包括但不限于：评估对象的产权持有人或其实际控制人；被评估企业及其关联方；与评估对象及其对应的评估范围内的资产或负债相关的实际占有者、使用人、控制者、管理者、债权人、债务人等）所提供的评估所必需资料（包括但不限于资产评估明细表申报评估信息、与评估对象及其对应评估范围所涵盖的资产负债或被评估企业有关的经营数据和信息、相关财务报告和资料及其他重要资料等）是真实的、完整的、合法的和有效的。

本次评估在很大程度上依赖委托人和相关当事人所提供的有关本次评估所必需的资料。尽管委托人和相关当事人已向本公司承诺其所提供的资料是真实的、完整的、合法的和有效的，且本公司评估专业人员在现场调查过程中已采取包括观察、询问、查询、复核等方式进行了我们认为适当的验证并在本资产评估报告中对相关情况进行了说明，

但并不代表我们对其准确性作出任何保证。

3.对从与委托人和相关当事人以外的其他方面所获取的资料的假设

假设本次评估从与委托人和相关当事人以外的其他方面所获取的资料能够合理反映相应的市场交易逻辑，或市场交易行情，或市场运行状况，或市场发展趋势等。对本次评估引用的与价格相关的标准、参数等，我们均在本资产评估报告中进行了如实披露。

4.有关评估对象及与其相关的重要资产的法律权属的假设

除本资产评估报告中另有陈述、描述和考虑外，评估对象及所有被评估资产的取得、使用、持有等均被假设符合国家法律、法规和规范性文件的规定，即其法律权属是明确的。

本次评估是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，对评估对象及所有被评估资产的法律权属确认或者发表意见超出资产评估专业人员的执业范围。我们不对评估对象及所有被评估资产的法律权属提供任何保证。

5.其他假设条件

（1）除在本资产评估报告中另有说明外，以下情况均被假设处在正常状态下：①所有实物资产的内部结构、性能、品质、性状、功能等均被假设是正常的；②所有被评估资产均被假设是符合法律或专业规范等要求而记录、保管、存放等，因而其是处在安全、经济、可靠的环境之下，其可能存在的危险因素均未列于本次评估的考虑范围。

我们并不具备了解任何实体资产内部结构、物质性状、安全可靠等专业知识之能力，也没有资格对这些内容进行检测、检验或表达意见。

十、评估结论

（一）收益法评估结论

采用收益法评估的深圳市花样年国际物业服务有限公司的股东全部权益于评估基准日的评估值为**人民币 69,619.34 万元（金额大写：人民币陆亿玖仟陆佰壹拾玖万叁仟肆佰元整）**。

十一、特别事项说明

本资产评估报告所载评估结论仅反映评估对象在本次评估目的、价值类型和评估假设条件下，根据有关经济原则确定的公允价值。我们认为：我们在评估过程中发现的以下事项可能会影响评估结论，但在目前情况下我们无法估计其对评估结果的影响程度。特提请本资产评估报告使用人关注该等事项对经济行为的影响。

（一）权属资料不全面或者存在瑕疵的情形

纳入评估范围内的资产，未发现证载权利人与实际使用者名称不符的情况。资产评估师对评估对象的法律权属给予了必要的关注，但不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。

（二）评估程序受到限制的情形

本次评估中，受客观因素影响评估人员未对被评估单位进行现场调查及资产核查。资产评估师是在假定委托人提供的被评估单位的经营情况资料是真实有效的前提下进行的。

（三）评估基准日存在的法律、经济等未决事项

本次评估中，评估基准日未发现法律、经济等未决事项。

（四）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系

本次评估中，未发现被评估企业存在担保、租赁及其或有负债（或有资产）。

（五）评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项

本次评估中，被评估企业制作的合并报表仅包括深圳市花样年国际物业服务有限公司及其 63 家分公司、3 家控股子公司——石河子市花样年物业服务有限公司、珠海市誉珽物业服务有限公司、江西省君安物业管理有限公司；此外还有 2 家控股子公司——美易家辰立（重庆）商业管理有限公司、山东花样年城市运营有限公司无法取得财务报表、未合并财务数据，在长期股权投资内体现。

（六）本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形

本次评估中，未发现经济行为本身对本次评估结论产生重要影响的因素存在。

（七）其他需要说明的事项

除上述事项外，无其他需要说明的事项。

十二、资产评估报告使用限制说明

（一）本资产评估报告的使用范围

1.本资产评估报告使用人的范围限制：本资产评估报告使用人限于且仅限于委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的本资产评估报告使用人，即本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的本资产评估报告使用人使用；除此之外，其

他任何机构和个人均不得成为本资产评估报告的使用人。

2.本资产评估报告的用途或使用目的范围限制：本资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的评估目的使用本资产评估报告，即本资产评估报告只能按照法律、行政法规规定用于本资产评估报告所载明的评估目的所对应的经济行为，除此之外，其他任何情形均不得使用本资产评估报告。

3.本资产评估报告所载评估结论的使用有效期的范围限制：本资产评估报告所载评估结论的使用有效期自报告出具日起不超过一年。

4.本资产评估报告的摘抄、引用或者披露的限制：未经本公司书面同意，本资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定和资产评估委托合同另有规定的除外。

（二）超使用范围使用本资产评估报告的责任说明

资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和上述载明的使用范围使用本资产评估报告的，本公司及相关资产评估专业人员不承担责任。

（三）本资产评估报告的其他使用限制说明

1.本资产评估报告使用人应当正确理解评估结论。评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

2.本资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设条件，当使用本资产评估报告所载评估结论时的实际情况与评估基准日的情况或者本资产评估报告所载评估假设条件不再相符时，通常情况下，评估结论也不会成立。

3.本资产评估报告使用人应当关注特别事项说明，并在实施评估目的所对应的经济行为过程中采取相应的措施。

十三、资产评估报告日

本报告书提交委托人的时间为：2025 年 1 月 6 日。

【此页无正文】

十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章

资产评估师：

正式执业会员
资产评估师
符奕辉
47000403

深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）

资产评估师：

正式执业会员
资产评估师
胡贤君
47000350

中国·深圳　　二〇二五年一月六日

资产评估报告·附件

一、关于《资产评估报告附件》使用范围的声明；

二、委托人及被评估单位营业执照复印件；

三、评估基准日的企业会计合并财务报表；

四、委托人承诺函；

五、资产评估师承诺函；

六、资产评估机构营业执照；

七、资产评估机构备案文件或者资格证明文件复印件；

八、签字资产评估师职业资格证书登记证复印件。

关于《资产评估报告附件》使用范围的声明

本资产评估报告附件仅供委托人用于评估目的对应的经济行为和送交资产评估行政主管部门审查使用；除法律、行政法规规定外，未经委托人许可，资产评估机构不得随意向他人提供或公开；未经资产评估机构同意，委托人不得将报告的附件或部分内容发表于任何公开媒体。



统一社会信用代码

91440300564223671 36

营业执照

(副本)

名　　称　深圳市美易家商务服务集团股份有限公司

类　　型　非上市股份有限公司

法定代表人　程岩丽

成立日期　2010年10月27日

住　　所　深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座九层906

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录右下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2024 年 03 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

CS 扫描全能王

统一社会信用代码

91440300721772 49XQ

营业执照

名　　称　深圳市花样年国际物业服务有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　陈湘明

成立日期　2000年06月29日

住　　所　深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座九层906

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录至下方的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告，企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

仅供使用，再复印无效。

登记机关

2023年10月10日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

资产负债表

编制单位：国际物业　　2023年6月30日　　单位：元

资　产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	一			流动负债：	三		
货币资金	1	84,632,582.77	86,918,163.37	短期借款	41	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	42	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付票据	43	0.00	0.00
应收账款	4	428,014,649.96	393,520,273.01	应付账款	44	74,518,454.56	74,607,108.05
预付款项	5	29,295,159.71	30,440,328.03	预收款项	45	103,770,727.05	112,741,772.72
应收利息	6	0.00	0.00	应付职工薪酬	46	13,221,933.58	15,305,364.11
应收股利	7	0.00	0.00	应交税费（汇总）	47	13,025,196.17	7,505,827.72
其他应收款	8	782,978,002.31	760,174,593.40	应交税费	48	12,916,516.23	7,487,583.60
贷款	9	0.00	0.00	应交税费—增值税（调整项）	49	0.00	0.00
贷款损失准备	10	0.00	0.00	应交税费—城建税、教育费附加（调整项）	50	0.00	0.00
委托贷款	11	0.00	0.00	应交税费—土地增值税（调整项）	51	0.00	0.00
存货（汇总）	12	0.00	0.00	应交税费—企业所得税（调整项）	52	0.00	0.00
存货	13	0.00	0.00	应交税费—个人所得税（调整项）	53	0.00	0.00
存货—完工开发产品（调整项）	14	0.00	0.00	应交税费—土地使用税（调整项）	54	0.00	0.00
存货—在建开发成本（调整项）	15	0.00	0.00	应交税费—房产税（调整项）	55	0.00	0.00
存货—其他（调整项）	16	0.00	0.00	应付利息	56	0.00	0.00
		0.00	0.00	应付股利	57	135,000,000.00	135,000,000.00
		0.00	0.00	其他应付款	58	534,828,180.61	540,195,939.00
一年内到期的非流动资产	16	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	59	0.00	0.00
其他流动资产	17	0.00	0.00	其他流动负债	60	0.00	0.00
流动资产合计		1,324,920,394.75	1,271,033,357.86	流动负债合计		874,364,491.98	885,456,011.68
非流动资产：	二			非流动负债：	四		
可供出售金融资产	18	0.00	0.00	长期借款	61	0.00	0.00
长期应收款	19	0.00	0.00	应付债券	62	0.00	0.00
长期股权投资	20	3,493,494.47	3,493,494.47	递延所得税负债	63	0.00	0.00
投资性房地产（汇总）	21	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
投资性房地产	22	0.00	0.00	递延收益	65	22,954.45	22,954.45
投资性房地产—成本（调整项）	23	0.00	0.00		66	0.00	0.00
投资性房地产—公允价值变动（调整项）	24	0.00	0.00		67	0.00	0.00
固定资产（汇总）	25	61,113,259.21	58,809,837.02		68	0.00	0.00
固定资产	26	60,647,886.07	58,234,121.67	其他非流动负债	69	0.00	0.00
固定资产—房屋及建筑物（调整项）	27	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产—机器设备（调整项）	28	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产—运输工具（调整项）	29	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产—电子设备（调整项）	30	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产清理	31	0.00	0.00	非流动负债合计		22,954.45	22,954.45
在建工程	32	0.00	0.00	负债合计		874,387,446.43	885,478,966.13
无形资产（汇总）	33	0.00	0.00				
无形资产	34	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	五		
无形资产—土地使用权（调整项）	35	0.00	0.00	实收资本（或股本）	70	5,000,000.00	5,000,000.00
无形资产—软件（调整项）	36	0.00	0.00	资本公积	71	0.00	0.00
商誉	37	0.00	0.00	其他综合收益	72	0.00	0.00
长期待摊费用	38	15,399,156.28	17,660,914.44	盈余公积	73	0.00	0.00
递延所得税资产	39	975,787.18	975,787.18	未分配利润	74	526,544,645.46	461,544,424.84
其他非流动资产	40	0.00	0.00	少数股东权益	75	0.00	0.00
非流动资产合计		81,011,697.14	80,940,033.11	所有者权益（或股东权益）合计		531,544,645.46	466,544,424.84
资产总计		1,405,932,091.89	1,351,973,390.97	负债和所有者（或股东权益）总计		1,405,932,091.89	1,351,973,390.97

制表：　　复核：　　财务负责人：

利 润 表

编制单位：国际物业　　2023年6月

项 目	行次	本月	本年累计
一、营业收入	1	51,996,374.43	297,731,775.66
减：营业成本	2	36,795,792.84	201,894,065.92
税金及附加	3	119,647.55	1,500,893.37
销售费用	4	26,003.17	110,284.38
管理费用	5	1,745,394.27	12,730,489.96
财务费用	6	2,755.44	413,078.18
资产减值损失	7	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	0.00
资产处置收益	11	0.00	0.00
其他收益	12	115,736.15	1,019,150.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13	13,422,517.31	82,102,114.00
加：营业外收入	14	64,583.27	386,706.81
其中：非流动资产处置得利	15	0.00	0.00
减：营业外支出	16	120.19	437,480.58
其中：非流动资产处置损失	17	0.00	120,370.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18	13,486,980.39	82,051,340.23
减：所得税费用	19	2,150,208.80	17,051,119.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20	11,336,771.59	65,000,220.62
归属于母公司所有者的净利润	21	0.00	0.00
少数股东损益	22	0.00	0.00
年初未分配利润	23	0.00	461,544,424.84
年末未分配利润	24	0.00	526,544,645.46
检查（年末未分配利润-年初未分配利润-净利润）	25		-0.00

制表：　　复核：　　财务负责人：

资产评估委托方承诺函

深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）：

因拟了解股权价值之经济行为，我公司委托贵单位对该经济行为所涉及的深圳市花样年国际物业服务有限公司股东全部权益在评估基准日2023年6月30日的市场价值进行资产评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应法律责任：

1、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分；

2、纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；

3、所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、科学、合理；

4、资产评估的经济行为符合国家规定并已获得批准；

5、不干预评估工作。

深圳市美易家商务服务集团股份有限公司(印章)

法定代表人或授权代表(签字)：

二〇二五年一月二日

资产评估师承诺函

深圳市美易家商务服务集团股份有限公司：

受贵公司的委托，我们对贵公司拟了解股权价值涉及的深圳市花样年国际物业服务有限公司股东全部权益在评估基准日 2023 年 6 月 30 日的市场价值进行了追溯性评估，形成了资产评估报告。在本资产评估报告中披露的评估假设及限制条件成立的前提下，我们承诺如下：

1、具备相应的执业资格。

2、评估对象和评估范围与评估委托合同约定一致。

3、对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。

4、根据资产评估准则选用了评估方法。

5、充分考虑了影响评估价值的因素。

6、评估结论合理。

7、评估工作未受到非法干预并独立进行。

资产评估师：

资产评估师：

深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）

二〇二五年一月六日

统一社会信用代码

91440300682034856Q

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市永明资产评估事务所(普通合伙)

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　胡贤君

成立日期　2008年11月25日

主要经营场所　深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区笋岗东路3012号中民时代广场B25层2501-B

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2022 年 12 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

深圳市财政委员会文件

深财会〔2017〕74号

深圳市财政委员会关于深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）登记备案公告

（深财资备案 [2017]031号）

深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）报来的《资产评估机构备案表》及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。

一、资产评估机构名称为深圳市永明资产评估事务所（普通合伙），组织形式为普通合伙企业。

二、深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人为胡贤君。

三、深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）合伙人的基本情况，申报的资产评估专业人员基本情况等备案相关信息已录入备案信息管理系统，可通过财政部、中国资产评估协会官方网站进行查询。

四、深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）原资产评估资格证书（证书编号：47080004，序列号：00007363，发证时间 2008 年 10 月 29 日）已由我委收回。

特此公告。

深圳市财政委员会

2017 年 11 月 23 日

信息公开选项：主动公开

抄送：市评协。

深圳市财政委员会秘书处　　2017 年 11 月 24 日印发

中国资产评估协会

正式执业会员证书



会员编号：47000350

会员姓名：胡贤君

证件号码：140102**********1

所在机构：深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）

年检情况：通过（2024年）

职业资格：资产评估师

扫码查看详细信息

本人印鉴：

签名：

（有效期至 2025-04-30 日止）

打印时间：2024 年 05 月 30 日

中国资产评估协会

正式执业会员证书



会员编号：47000403

会员姓名：符奕辉

证件号码：432322**********2

所在机构：深圳市永明资产评估事务所（普通合伙）

年检情况：通过（2024 年）

职业资格：资产评估师

扫码查看详细信息

本人印鉴：

签名：符奕辉

（有效期至 2025-04-30 日止）

打印时间：2024 年 05 月 14 日